부동산의 특성과 분류

1. 부동산의 개념

■ 부동산의 정의

- 부동산 = 토지와 그 정착물(fixture, 민법), 또는 토지와 그 부착물(부속물, 개량물). 민법에 의하면 부동산 이외의 물건은 모두 동산.

- real estate, or real property, or realty. real <-> personal

- real estate: 부동산, 부동산산업, 부동산학

□ 준부동산: 광의의 부동산

- 준부동산(의제부동산, 유사부동산): 동산이지만 부동산과의 유사성을 가지고 있어 넓은 의미의 부동산에 포함. 협의의 부동산과 광의의 부동산. 예: 소유권 이전에 등기를 필요, 저당의 대상(담보권 설정). 선박·자동차·항공기, 광업권, 어업권 등.

■ 토지의 개념

- 토지라는 용어는 사용되는 상황이나 관계, 또는 보는 사람의 관점에 따라 다양한 개념으로 인식.

□ 물리적 개념: 공간(지표, 공중, 지하), 자연, 위치

□ 경제적 개념: 생산요소, 소비재, 재산(자산), 자본

□ 법률적 개념: 협의의 부동산, 광의의 부동산

■ 토지는 모든 부의 기초인가?

■ 정착물의 개념과 구분기준

□ 정착물의 정의

- 정착물 = 토지에 부착하는 물건(민법). 건물, 수목과 농작물, 공작물(구조물).

▣ 정착물의 구분기준

- 거래당사자간에 명확한 합의나 계약이 없을 경우에, 어떤 물건을 정착물로 보느냐에 관한 법적 구분기준.

□ 물건이 부동산에 부착된 방법

- 물건이 물리적으로나 기능적으로 건물에 아무런 손상을 주지 않고 제거될 수 있는가, 없는가? 벽그림은? 수도꼭지나 인터폰은?

□ 물건의 성격

- 건물의 특정 위치나 용도에 맞도록 특별히 구축되거나 고안되었는가? 예: 특정 주택에 맞도록 특별히 주문해서 만든 창문.

□ 당사자의 의도

- 물건을 소유자가 어떤 의도로 설치하였는가? 같은 가스스토브라도 임대아파트냐 자가주택이냐에 따라 차이.

□ 거래당사자간의 관계

- 물건을 설치한 사람이 누구인가? 같은 진열대와 선반이라도 설치한 사람이 소유자냐 임차인이냐에 따라 차이.

2. 부동산의 특성과 함의

■ 부동산특성의 분류

- 부동산은 매우 다양한 특성을 가지고 있는 복합적 상품이기 때문에, 다양한 분류 방법이 존재.

□ 물리적 특성: 개별적 특성과 일반적 특성
□ 경제적 특성
□ 제도적 특성

(1) 물리적 특성

□ 개별적 물리적 특성: 지형, 토양, 크기와 모양

■ 부동산의 부동성(immobility) = 위치고정성

- 부동산시장을 국지화, 즉 부동산시장은 지역시장(local market)의 성격. 지역간 대체성이 매우 제약. 부동산 가격은 전국적인 수급상황보다는 국지적인 수급상황에 더욱 민감하게 반응. 전국적으로는 주택보급률이 아무리 높다 하더라도 국지적인 가격급등은 얼마든지 가능.

- 부동산의 가치는 주변의 환경조건들에 의해 많이 영향: 외부효과(externality). 정부가 시장에 개입할 가장 중요한 정당성을 제공.

■ 부동산의 이질성(heterogeneity) = 개별성

- 똑같은 부동산은 존재 부. 모든 부동산은 위치, 크기, 모양, 지형 등에서 차이. 공공기반기설도 입지에 특성화. 주변부동산으로부터의 외부효과 면에서도 차이.

- 부동산은 표준화된 상품이 부 -> 완전한 대체성이 제약. 또한 구매자는 현장에 직접 가서 답사해야한다: 臨場活動.

▣ 부동산 가치를 결정하는 세 가지 요소: location, location, location

■ 토지의 영속성 = 불괴성(indestructibility)

- 건물은 파괴될 수도 있고 감가상각되어 쇠락하지만, 토지는 영원히 존속. 이러한 토지의 영속성은 토지로 하여금 매력적인 투자수단으로 인기를 끌게 하는 요인. 재개발·재건축이 인기를 얻는 이유도 토지의 영속성 때문.

- 특정지역의 부동산이 장기적으로 라이프사이클(life cycle)을 갖는 것도 건물은 쇠락하지만, 토지는 영속적이기 때문.

- 그러나 토지의 경제적 가치도 영속적인 것은 부. 물리적으로는 영구적이지만, 경제적 가치는 상황의 변화에 따라 파괴될 수도. 예: 폐광지역. 역으로 파괴된 경제적 가치가 다시 회생할 수도.

■ 부동산의 부증성 = 비생산성(unproductivity) = 공급한정성

- 토지는 생산되는 것이 아니기 때문에 공급이 제약. 건물도 단기적으로는 공급이 비탄력적.

- 부동산의 부증성은 희소성(scarcity)을 의미 -> 가치에 지대한 영향. 부동산문제의 가장 근본원인. 또한 토지이용의 최유효이용을 촉진.

- 전체토지로 볼 때는 부증적이지만, 특정한 용도의 토지(가령, 택지)공급은 다른 용도로 사용되고 있는 토지의 전용에 의해 공급증가가 가능. 토지용도의 전환을 고려하면, 토지공급은 장기적으로는 상당히 탄력적일 수 있다. 토지용도의 전환이 얼마나 쉬운지는 토지이용 규제의 내용과 강도에 의해 결정.

- 또한 유용한 토지의 공급은 토지를 얼마나 집약적으로 사용하느냐에 따라 좌우. 집약적인 토지이용 = 유용한 토지공급의 증가.

- 그러나 적어도 단기적으로는 공급이 매우 제약 -> 수급조절이 신속하지 부, 수급불균형이 장기간 지속 가능. 수요는 단기적으로도 크게 변화될 수 있기 때문에, 단기적으로 높은 가격변동성. 단기적으로 버블 또는 가격왜곡이 발생 가능성.